

0001334-97.2017.8.26.0673

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Leve

Magistrado: JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO

Comarca: Flórida Paulista

Foro: Foro de Flórida Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 20/04/2022

... PRÓPRIO". INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Flórida Paulista

Foro de Flórida Paulista

Vara Única

Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

0001334-97.2017.8.26.0673 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0001334-97.2017.8.26.0673

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Leve

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pedro Henrique de Souza Rocha

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JÉSSICA DE PAULA COSTA MARCELINO.

Vistos.

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público com incurso no artigo 129, caput, do Código Penal, pois, segundo consta na denuncia, no dia 11 de agosto de 2016, na via pública, defronte à residência de Maria Aparecida Gomes, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista/SP, ofendeu, com consciência e vontade, a integridade corporal de Hemerson Luís da Silva, causando-lhe lesão corporal de natureza leve.

Apurou-se que, na ocasião mencionada, que ocorreu após o dia 11 de agosto de 2016, data essa na qual Hemerson lavrou boletim de ocorrência de furto à sua residência (fls. 04/05), ele foi agredido por PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA e o adolescente Gabriel Germano de Souza. PEDRO desferiu uma paulada nas costas da vítima, que suportou lesão corporal leve (fl. 100).

A dinâmica dos fatos constou da denúncia (págs. 213-215)

A denúncia foi recebida em 12 de agosto de 2019.

Folha de antecedentes (págs. 306/307), bem como certidões de págs. 308/309.

Boletim de Ocorrência (págs. 04/05).

Auto de Exibição e Apreensão (págs. 06).

Laudo Pericial (págs. 99/100).

Regularmente citado, o réu ofereceu defesa prévia (págs. 319/321).

Em audiência de instrução, a vítima não foi localizada, sendo homologada a

desistência da oitiva da vítima, pela vontade das partes. Foram inquiridas as testemunhas e decretada a revelia do réu (págs. 390/391 e 422/423). Encerrada a instrução, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação para condenar o réu nos termos da denúncia (págs. 420/421). Alegações finais da defesa (págs. 427-430), em que pugna pela absolvição da prática delitiva, pelo princípio in dubio pro réu. Subsidiariamente, pugna pela condenação no mínimo legal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.
A materialidade delitiva ficou comprovada através do Boletim de Ocorrência (págs. 04/05), Auto de Exibição e Apreensão (págs. 06), Laudo Pericial (págs. 99/100), bem como pela prova oral coligida aos autos.
A autoria é igualmente inconteste e deve ser atribuída ao réu.
Transcrevo os depoimentos que foram colhidos em audiência:
A vítima, não encontrada para oitiva em audiência, e homologada sua ausência, contou para a autoridade policial em termo de declaração às fls. 13/14:

Em Juízo, foram ouvidas as seguintes testemunhas:
Evelliny da Silva Rodrigues, ouvida como informante do juízo, pontua que não estava presente na hora dos fatos, porém, recorda que Hemerson chegou a sua residência, na época eram cônjuges, todo machucado, Em questionamento, conta que o réu e a vítima tiveram um desentendimento, por uma dívida que tanto Pedro devia para a vítima quando a vítima devia para o réu. No intuito de receber, Pedro começou a mandar mensagens para o Hemerson, tendo sua casa furtada. Disse ainda, que ela e seu marido foram cercados por Pedro e o menor Gabriel e nessa oportunidade para defender a testemunha, a vítima apanhou novamente com pauladas.

Mário Masaro Tustumi, investigador de polícia, narra que a vítima tinha sido furtada, sendo os objetos utensílios de trabalho. No local, foi encontrado um RG escolar em nome de Marcos Leme da Silva Junior; Ainda nas investigações, Hemerson recebeu algumas ameaças. Um dia, em frente à residência de sua mãe, foi cercado por Gabriel portando um facão e seu tio o réu Pedro com um pedaço de madeira. O réu desferiu pauladas nas costas e o Gabriel acertou os braços da vítima.

As versões das testemunhas são de grande estima para o entendimento do juízo e, com o testemunho do policial, são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico e embasar um decreto condenatório ao réu.
A testemunha policial, por sua vez, tem fé pública e idoneidade em suas afirmações, tendo, inclusive, corroborado o depoimento da fase inquisitorial.

Transcrevo, a seguir, posição jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a credibilidade dos depoimentos dos policiais, in verbis:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO”. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...]

- Habeas corpus não conhecido.

(HC 477.171/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) Grifei.

Nesse sentido, o exame de corpo de delito atestou que o ofendido sofreu lesões corporais de natureza leve, caracterizando ofensa à integridade corporal e à saúde do ofendido, resultando em escoriações em antebraço direito (págs. 100), configurando o delito em tela.

Cotejando o acervo probatório, verifico que tanto materialidade como autoria estão comprovadas.

Assim, não há se falar em absolvição do réu pela insuficiência probatória. Nesse sentido pontua o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal leve. Violência Doméstica. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Relato contundente da vítima. Exame de corpo de delito atestou a presença de lesões de natureza leve. Réu revel em juízo. Provas robustas. Dosimetria não comporta reparos. Fixação das basilares acima do mínimo suficientemente fundamentada. Reincidência comprovada. Adequada a fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade de substituição por restritivas de direitos. Não é cabível a suspensão da execução da pena, pois acusado é reincidente em crime doloso. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Criminal 0014904-29.2017.8.26.0002; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro: 05/02/2020) Grifei.

Inexistentes causas de exclusão da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, os crimes de lesão corporal resta configurado. Dessa forma, a condenação do réu é medida que se impõe.

Passo, assim, à fixação da pena, respeitando o sistema trifásico (art. 68, CP).

(Artigo 129, caput, CP)

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

No que diz respeito às circunstâncias judiciais (art.59, CP: "O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas [...]"), verifico que são neutras ao acusado (pág. 308/309)

Diante disso consigno a pena base em 03 meses de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes.

Fixo assim a pena intermediária em 03 meses de detenção.

Na terceira fase, estão ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, resta fixada a pena de 03 meses de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da medida (art. 33, CP).

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por ter sido o crime cometido com violência/ameaça contra pessoa, em razão do disposto no art. 44 dos incisos I e II, do Código Penal.

Por outro lado, há possibilidade da concessão do sursis (art. 77, CP).

No entanto, entendo que o sursis é desfavorável ao réu, na medida em que foi fixado o regime aberto, que deve ser cumprido em casa de albergado (Art. 93, L. 7210/84:

"A Casa do Albergado destina-se ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime aberto, e da pena de limitação de fim de semana.").

Como esta Comarca não conta com casa de albergado, o réu cumprirá sua pena em prisão domiciliar. Desse modo, o cumprimento da pena é mais vantajoso do que sua

suspensão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE (art. 387, CP) a pretensão punitiva para CONDENAR o réu PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA ao cumprimento da pena de 03 meses de detenção, em regime aberto, porque incurso no delito previsto no artigo 129, caput, do Código Penal

Deixo de fixar valor mínimo de indenização, por ausência de parâmetros para essa providência e de pedido na exordial (art. 387, IV, CPP).

Não estando o réu segregado em nenhum estabelecimento prisional e tendo respondido o processo livre, poderá recorrer em liberdade, mantidas eventuais cautelares anteriormente fixadas e ainda não revogadas.

Condeno o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, observada gratuidade de justiça eventualmente concedida.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a vítima.

Com o trânsito em julgado:

I.Expeça-se guia de execução.

II.Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD.

III.Oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, III da CF.

P.I.C. Oportunamente, arquivem-se.

Florida Paulista, 20 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA